

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1399/2533

นางเป็ลื่อง คนมัน

โจทก์

นางสมใจ ใจยงค์ กับพวก

จำเลย

นายประสันต์ ชาวกันหา ทนายจำเลยทั้ง

ห้า

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งห้าฎีกา มีโอกาสชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ  
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 144)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งห้าและบริวารออกจากที่ดินพิพาทของ  
โจทก์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ 5 ตำบลโคกกรวดอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เนื้อที่ 2  
ไร่ 3 งาน 89 วา ตามรูปแผนที่พิพาท หมายเลข จ.4 กับให้จำเลยทั้งห้ารื้อถอนรั้วไม้ไผ่  
ออกจากที่ดินข้างต้นและให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 รื้อถอนเพิงร้านค้าออกจากที่ดินดัง  
กล่าว หากไม่ปฏิบัติตามก็ให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนแทน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ว่าถ้าจำเลยไม่รื้อถอนให้  
โจทก์รื้อถอนได้เอง โดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ  
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งห้าฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 139,140)

จำเลยทั้งห้าได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 128)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หากจำเลยทั้งห้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่อนุญาต และให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

\_\_\_\_\_

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หากจำเลยทั้งห้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขก็ไม่อนุญาต และให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                 |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |                             |
| ต้น                  | หมายเหตุ                    |